

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4172/2530

กรมศุลกากร กับพวก
บริษัทไทยวินิล จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 686, มาตรา 167

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 40, มาตรา 112 ทวิ, มาตรา 112 ตรี, มาตรา
112 จัตวา

พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482 มาตรา 19 ทวิ

ของที่จำเลยนำเข้ามาผลิตหรือผสม หรือประกอบเพื่อส่งออกไปยังเมืองต่าง
ประเทศภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันนำเข้า จำเลยย่อมได้รับคืนอากรตามพระ
ราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 มาตรา 19 ทวิ การที่จำเลยนำหนังสือคำ
ประกันของธนาคารไปวางประกันการชำระค่าภาษีอากรและรับของมาจากศุลกากร
ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยได้ชำระภาษีอากรแล้ว เพราะเป็นเพียงผ่อนผันการชำระอากรขา
เข้าให้แก่จำเลยเท่านั้น เมื่อจำเลยมิได้นำของดังกล่าวมาผลิต หรือผสม หรือประกอบ
แล้วส่งออกไปยังเมืองต่างประเทศภายในกำหนด 1 ปี จำเลยย่อมไม่มีสิทธิได้รับคืน
ภาษีอากรและมีหน้าที่ต้องนำภาษีอากรไปชำระต่อศุลกากรกรณีไม่ต้องด้วยมาตรา
112 ทวิ วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ที่พนักงานศุลกากรจะ
ต้องทำการประเมินและแจ้งให้จำเลยผู้นำของเข้านำภาษีอากรไปชำระเสียก่อน
เพราะมิได้มีปัญหาเกี่ยวกับจำนวนค่าภาษีอากรว่าผู้นำของเข้าจะต้องเสียประเภทใด
และเป็นจำนวนเท่าใด เมื่อจำเลยไม่นำภาษีอากรไปชำระพระราชบัญญัติศุลกากรก็
มิได้บัญญัติให้พนักงานศุลกากรเรียกเก็บเงินจากธนาคารผู้ค้ำประกันทันที และตามพ

พระราชบัญญัติสุลกการกัดี ประมวลรฐฎการกัดี มิได้กำหนดระยะเวลาให้พนักงาน
สุลกการกัดีตามทวงถามไว้แต่อย่างใด พนักงานสุลกการกัดีจึงเรียกให้จำเลยหรือผู้คำ
ประกันชำระค่าภาษีอากรได้ภายในอายุความ และตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 686 ที่ให้สิทธิเจ้าหนี้เรียกร้องให้ผู้คำประกันชำระหนี้ได้ตั้งแต่ลูกหนี้
ผิดนัดนั้น เจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ภายในอายุความเช่นเดียวกัน
ดังนั้นเมื่อพนักงานสุลกการกัดีเรียกเก็บเงินจากธนาคารผู้คำประกันแล้วยังขาดจำนวน
อยู่เท่าใดและได้ประเมินภาษีอากรไปยังจำเลยแล้ว จำเลยไม่ชำระจำเลยจึงต้องรับ
ผิดชำระภาษีอากรส่วนที่ขาดรวมทั้งเงินเพิ่ม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 169 บัญญัติให้เริ่มนับอายุความ
ตั้งแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป ดังนั้นการที่จำเลยนำของเข้ามา
ผลิตหรือผสม หรือประกอบ เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศภายในกำหนด 1 ปี และได้
นำหนังสือคำประกันของธนาคารมาคำประกันการชำระภาษีอากรนั้น ในระหว่าง 1 ปี
ดังกล่าวโจทก์ยังไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยชำระค่าภาษีอากร สิทธิเรียกร้องให้ชำระ
ค่าภาษีอากรจะเกิดขึ้นเมื่อครบกำหนด 1 ปีดังกล่าวแล้ว และจำเลยมิได้ใช้ของที่นำ
เข้ามาผลิต หรือผสมหรือประกอบสินค้าส่งออกไปยังเมืองต่างประเทศ ดังนั้นเมื่อ
จำเลยนำของเข้าเมื่อ 30 พฤษภาคม 2518 และมิได้ใช้ของดังกล่าวผลิต หรือผสม
หรือประกอบสินค้าส่งออกไปยังเมืองต่างประเทศภายใน 1 ปี อายุความเริ่มนับถัด
จากวันที่ครบ 1 ปี คือวันที่ 1 มิถุนายน 2519 เป็นต้นไป ถึงวันฟ้องคือวันที่ 30
พฤษภาคม 2529 ยังไม่เกิน 10 ปี ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๘ จำเลยได้นำสินค้าเส้นด้ายที่ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ สำหรับใช้ในการทอผ้า จำนวน ๕๐๐ หีบห่อ เข้ามาในราชอาณาจักร จำเลยได้ยื่นใบขนสินค้าเข้าและแบบแสดงรายการการค้าต่อโจทก์โดยแสดงความประสงค์ว่า ของที่นำเข้า จำเลยจะใช้ในการเพื่อผลิต หรือผสม หรือ ประกอบสินค้าเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศเพื่อขอคืนอากรโดยจำเลยใช้หนังสือคำประกันของธนาคารแทนการชำระหนี้ค่าอากรที่ต้องชำระ เจ้าหน้าที่ของโจทก์อนุมัติ และตรวจปล่อยของให้จำเลยรับไป จำเลยมิได้นำสินค้าข้างต้นไปใช้ในการผลิต หรือผสมหรือประกอบเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศภายในกำหนด ๑ ปี จำเลยจึงไม่มีสิทธิได้คืนอากรขาเข้า และจำเลยไม่ชำระค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าขาเข้า โจทก์ที่ ๑ เรียกให้ธนาคารผู้ค้ำประกันชำระค่าภาษีอากรแทนจำเลยแล้ว ปรากฏว่าเงินประกันไม่คุ้ม จำเลยยังต้องชำระค่าภาษีอากรเพิ่มเติมเป็นเงินรวม ๑๙๖,๑๒๓.๔๖ บาท โจทก์ที่ ๑ ได้ประเมินให้จำเลยชำระแล้ว จำเลยเพิกเฉยและมีได้อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าภาษีอากรดังกล่าว พร้อมทั้งเงินเพิ่ม

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยเพราะจำเลยได้วางหนังสือคำประกันของธนาคารแทนการชำระหนี้ค่าภาษีอากรซึ่งโจทก์ได้อนุมัติ เท่ากับว่าหนี้ค่าภาษีอากรได้มีการชำระกันแล้ว เมื่อจำเลยไม่ส่งสินค้าวัตถุดิบดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักร โจทก์ก็บังคับให้ธนาคารชำระหนี้ได้อยู่แล้ว โจทก์เพิกเฉยไม่สนใจทวงถาม จึงเป็นผู้ผิดนัดและเป็นผู้ทำให้หนี้เงินค่าภาษีอากรเพิ่มขึ้นจากจำนวนที่ธนาคารค้ำประกันสิทธิเรียกร้องของโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางสอบคู่ความแถลงรับข้อเท็จจริงแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระค่าภาษีอากรที่ยังขาดเป็นเงิน ๑๙๖,๑๒๓.๔๖ บาท พร้อมเงินเพิ่ม

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีอากรวิวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าในกรณีผู้นำของเข้ามาในราชอาณาจักรโดยแสดงความจำนงต่อโจทก์ว่าจะใช้ของนั้นในการผลิตหรือผสม หรือประกอบส่งออกไปยังเมืองต่างประเทศภายในกำหนด ๑ ปี เพื่อขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๙๒ โดยมีธนาคารค้ำประกันการชำระภาษีอากร ย่อมเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องแจ้งหรือทวงถามจำเลยหรือธนาคารผู้ค้ำประกันให้นำภาษีอากรมาชำระตามมาตรา ๑๑๒ ทวิ วรรคแรก และเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องเรียกเก็บภาษีอากรจากธนาคารผู้ค้ำประกันทันทีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๖ นั้นเห็นว่า ตามมาตรา ๑๑๒ ทวิ วรรคแรก เป็นกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีอากรมีความเห็นว่า ภาษีอากรที่ผู้นำของเข้าสำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า ฯ ไม่ถูกต้อง มีปัญหาว่า ผู้นำของเข้าจะต้องเสียภาษีอากรประเภทใดและเป็นจำนวนเท่าใด พนักงานเจ้าหน้าที่จึงต้องทำการประเมินและแจ้งให้ผู้นำของเข้าทราบถึงผลการประเมินและนำภาษีอากรมาชำระทั้งนี้เพื่อให้โอกาสผู้นำของเข้าอุทธรณ์การประเมิน แต่ในกรณีที่จำเลยนำของเข้ามาในคดีนี้ จำเลยได้สำแดงรายการเสียภาษีอากรไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า ฯ แล้วว่าต้องเสียภาษีอากรประเภทใด เป็นจำนวนเท่าใด และได้ให้ธนาคารค้ำประกันการชำระภาษีอากรไว้ การกระทำได้กล่าวยังถือไม่ได้ว่าจำเลยได้ชำระภาษีอากรแล้ว การที่โจทก์ยอมปล่อยหรือมอบของให้จำเลย โดยยอมรับหนังสือค้ำประกันของธนาคารเป็นประกัน เป็นเพียงผ่อนผันการชำระภาษีอากรให้จำเลย มิใช่เป็นการผ่อนรับการชำระหนี้อื่นแทนการชำระภาษีอากร เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินของโจทก์มิได้หักทวงเกี่ยวกับจำนวนภาษีอากรที่จำเลยได้สำแดงไว้ จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับจำนวนภาษีอากรสำหรับของที่จำเลยนำเข้า กรณีจึงไม่ต้องด้วยมาตรา ๑๑๒ ทวิ วรรคแรก เป็นหน้าที่ของจำเลยที่จะต้องนำภาษีอากรตามจำนวนที่สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าไปชำระแก่โจทก์พร้อมทั้งเงินเพิ่ม ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราช

บัญญัติสุลการ มิใช่เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องติดตาม
ทวงถามหรือแจ้งให้จำเลยนำค่าภาษีอากรมาชำระ และไม่มียกเว้นบัญญัติมาตราใด แห่ง
พระราชบัญญัติสุลการบัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินเรียกเก็บเงินจาก
ธนาคารผู้ค้ำประกันได้ทันที และตามพระราชบัญญัติสุลการก็ดี ประมวลรัษฎากรก็
ดี มิได้กำหนดระยะเวลาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินติดตามทวงถามไว้แต่อย่างใด
พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินจะเรียกให้จำเลยหรือผู้ค้ำประกันชำระค่าภาษีอากรเมื่อใด
ก็ได้ภายในอายุความ ส่วนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๖ ที่
บัญญัติไว้ว่า " ลูกหนี้ผิดนัดลงเมื่อใด ท่านว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระ
หนี้ได้แต่นั้น" ก็เป็นบทบัญญัติให้สิทธิเจ้าหนี้ที่จะเรียกร้องให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้
ตั้งแต่ลูกหนี้ผิดนัด เจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ภายในอายุความ
เช่นเดียวกัน เมื่อได้เรียกเก็บเงินจากธนาคารตามหนังสือค้ำประกันแล้ว เงินยังขาด
จำนวนอยู่เท่าใดและได้ประเมินภาษีอากรไปยังจำเลยแล้ว จำเลยไม่ชำระ จำเลยต้อง
รับผิดชอบชำระค่าภาษีอากรที่ขาดรวมทั้งเงินเพิ่มที่จำเลยอุทธรณ์ว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุ
ความนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๙ บัญญัติไว้ว่า " วันอายุ
ความ ท่านให้นับเริ่มแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป....." คดีนี้ข้อ
เท็จจริงได้ความว่า จำเลยนำของเข้ามาในราชอาณาจักรเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม
๒๕๑๘ โดยแสดงความจำนงต่อโจทก์ว่าจะใช้ของที่นำเข้ามาผลิต หรือผสม หรือ
ประกอบ ส่งออกไปยังเมืองต่างประเทศภายในกำหนด ๑ ปี เพื่อขอคืนอากรและ
จำเลยนำหนังสือค้ำประกันมาวางต่อโจทก์ดังนั้นในระหว่าง ๑ ปีนี้ โจทก์ยังไม่มีสิทธิ
เรียกร้องให้จำเลยชำระภาษีอากร เมื่อจำเลยครบ ๑ ปี นับแต่วันที่จำเลยนำเข้ามา
แล้ว จำเลยมิได้ใช้ของที่นำเข้ามาผลิต หรือผสมหรือประกอบสินค้าส่งออกไปยังเมือง
ต่างประเทศ โจทก์จึงเกิดสิทธิเรียกร้องให้จำเลยชำระภาษีอากรนับถัดจากวันที่ครบ
กำหนด ๑ ปี คือวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๙ เป็นต้นไป นับถึงวันฟ้องวันที่ ๓๐

พฤษภาคม ๒๕๒๙ ยังไม่เกิน ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๗ ฟ้องของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ จุสวัสดิ-ชูเชิด รักตะบุตร-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายสุนทร สิทธิเวชวิจิตร
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>